

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.  
N° 52 del 04/02/2022

## COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 32 del 04/02/2022

**OGGETTO:**

"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente". Affidamento incarico per integrazione indagine geologica ed Approvazione Schema di Convenzione.-

CUP: C82B18000110002 CIG: Z93351A492 Cap. 1018 COD. 0904202

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Premesso che:**

- la Delibera CIPE n° 26 del 10/08/2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 267 del 15/11/2016, "Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse" ha assegnato le risorse finalizzate al finanziamento del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;
- la Linea di Azione 2.3 "Rischio Ambientale" – Tema prioritario "Servizio Idrico Integrato" ha previsto risorse per gli interventi di risanamento per impianti depurativi soggetti e/o potenzialmente soggetti a procedure di infrazione comunitaria;
- la Giunta Regionale con propria deliberazione n° 34 dell'08/02/2018, ha concesso al Comune di Squillace un finanziamento pubblico di complessivi €. 600.000,00 per la realizzazione dei lavori denominati "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente";
- in data 22/02/2018 n° 65041/129 di prot. è stata sottoscritta apposita Convenzione tra la Regione Calabria-Dipartimento "Presidenza" e il Comune di Squillace per la realizzazione dei lavori denominati "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente" - Importo complessivo dell'opera € 600.000,00;

**Vista** la deliberazione del Commissario Prefettizio, assunti i poteri della Giunta Comunale, n° 14 del 22/11/2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente", CUP C82B18000110002, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale per un importo complessivo di € 600.000,00;

**Considerato** che l'importo complessivo stimato della prestazione dell'incarico, ammontante ad € 4.800,00 oltre IVA ed oneri contributivi, è inferiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi a soggetti esterni con le modalità di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;

**Visto** l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

**Visti:**

- l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n° 50/2016 che prescrive: "Gli incarichi di Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del

*responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista";*

- le linee guida n° 1, di attuazione del D.Lgs. n° 50/2016 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", le quali prevedono che gli incarichi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 e dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016;
- l'art. 32, comma 14, il quale prevede che il contratto è stipulato, per affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

**Considerato che:**

-per i casi di affidamento di tali attività all'esterno il Comune di Squillace ha costituito un apposito elenco di tecnici per l'affidamento di incarichi professionali, di importo inferiore a €. 100.000,00, approvato con determinazione n° 358 del 02/11/2015, valutando quelli attualmente inseriti nelle categorie corrispondenti all'oggetto degli incarichi da conferire, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle necessarie capacità tecniche e professionali, in modo che sia assicurato il rispetto del criterio di rotazione degli inviti rispetto agli affidamenti di prestazione di servizi già attribuiti;

-con determinazione n° 28 del 24/01/2020, per i lavori di che trattasi, è stato affidamento l'incarico per l'indagine geologica al Dott. Geol. Antonio Albanese;

-la Regione Calabria – Dipartimento LL.PP. – Servizio Tecnico di Catanzaro SISMI.CA ha richiesto delle integrazioni al fine di chiudere positivamente l'istruttoria e poter concedere l'autorizzazione sismica delle opere strutturali previste dal progetto dell'opera;

-pertanto, si rende necessario procedere con l'affidamento di incarico per le integrazioni richieste dalla Regione Calabria – Dipartimento LL.PP. – Servizio Tecnico di Catanzaro SISMI.CA;

-all'Albo Operatori Tecnici di questo Comune risulta iscritto il professionista Geol. Domenico Antonio Albanese, nato a Taurianova (RC) il 21/05/1963, iscritto all'Ordine dei Geologi della Calabria al n° 255 - C.F.: LBN DNC 63E21 LO63A, residente a Squillace in Via Laerte n° 6, il quale presenta i necessari requisiti per l'espletamento dell'incarico in oggetto;

**Dato atto che:**

-il professionista Geol. Domenico Antonio Albanese, a seguito di negoziazione, previa richiesta preventivo/offerta, si è reso disponibile ad eseguire le attività di: indagini geologiche per l'"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente",

**Visto** il preventivo/offerta del 01/02/2022, acclarato al protocollo generale il 02/02/2022 al n° 594 di prot., presentato dal suddetto professionista, per le competenze tecniche di indagini geologiche, il cui importo ammonta a € 4.599,96 oltre IVA e Cassa Professionale, pari ad un ribasso percentuale del 30,02 % sull'importo posto a base di gara;

**Rilevato** che l'offerta formulata dal Geol. Domenico Antonio Albanese corrisponde alle esigenze di questa Stazione Appaltante, ed è da ritenere congrua in relazione alla tipologia del servizio da svolgere;

**Precisato** che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;

**Ritenuto** che, nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 36, appare imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie nel rispetto delle tempistiche previste;

**Visto:**

-l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

-l'art. 37 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. citato;

**Ritenuto** pertanto, di procedere con l'affidamento dell'incarico per indagini geologiche dell'"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente";

**Accertata** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

**Vista** la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento contabile;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

#### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016, al Geol. Domenico Antonio Albanese, nato a Taurianova (RC) il 21/05/1963, iscritto all'Ordine dei Geologi della Calabria al n° 255 - C.F.: LBN DNC 63E21 LO63A, residente a Squillace in Via Laerte n° 6, per l'importo onnicomprensivo di € 5.724,19 inclusi IVA e Cassa Professionale, l'incarico per indagini geologiche dell'"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente";
2. di stabilire che i pagamenti della prestazione di cui al presente atto sono subordinati alla formale consegna degli elaborati e delle risultanze dell'indagine geologica de quo;
3. di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente, da stipulare con il professionista incaricato;
4. di dare atto che l'iniziativa è stata finanziata dalla Regione Calabria-Dipartimento "Presidenza" giusta Convenzione con il Comune di Squillace in data 22/02/2018 n° 65041/129 di prot.
5. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

f.to (arch. Antonio Macaluso)

---

### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno \_\_\_\_\_ – Cap. – Cod. del bilancio in corso di formazione.

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

L' Impiegato Responsabile

---

Copia conforme all'originale

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Antonio Macaluso)

